



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Gabriello Erasmo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero RG 77915/2018, promossa da:

Parte_1 e per essa *[...]*

Parte_2 rappresentata e difesa
dagli avv.ti Mario Di Giulio e Alessandra Grandoni.

RICORRENTE

Contro

Controparte_1

INTIMATO CONTUMACE

Oggetto: leasing.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto depositato in data 06/12/2018, *Parte_1* per essa

Parte_2

proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rassegnando, infine, nelle note autorizzate depositate il 14.12.2021, le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, accertata e dichiarata la risoluzione del Contratto per inadempimento della ditta individuale *Controparte_1*, in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 bis del suddetto contratto, ovvero comunque per grave inadempimento contrattuale, condannare la *Controparte_1* al risarcimento dei danni da*

ritardata consegna e/o occupazione abusiva nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa ed in base ai conteggi sopra riportati, dalla data di risoluzione del Contratto all'effettivo rilascio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1591 c.c., ovvero dell'art. 2041 c.c. Il tutto con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari”.

Controparte_1 benché ritualmente, intimato non si costituiva in giudizio.

Orbene, nel merito si osserva:

all'esito della trattazione della causa;

trattenuta la stessa in decisione all'udienza del 22.12.2021;

vista la richiesta di condanna della convenuta al pagamento, in favore della ricorrente

Parte_1 e per essa [...]

Parte_2 dell'importo totale di Euro 55.335,00 per l'illegittima occupazione dell'immobile oggetto del contratto quantificata in base ai canoni di leasing, od in subordine nella misura di € 13.314,40, in base ai valori OMI, oltre accessori di legge;

visto il contratto di locazione finanziaria n. AL/3096410051 del 30.10.2009, in virtù del quale la concedeva in locazione a *Controparte_1* i seguenti beni: unità immobiliari ad uso artigianale, ufficio e autorimessa e precisamente meglio individuate nel Catasto Urbano del Comune di Moriago della Battaglia, Sez. A, Fg. 1, M.N. 426, sub. 9, in Via Monte Grappa – Piano S1-T-1 – Unità in corso di definizione (laboratorio artigianale e ufficio); M.N. 426 sub. 10, in Via Monte Grappa – Piano T – Unità in corso di definizione (autorimessa); M.N. 426 sub. 11, in Via Monte Grappa – Area Scoperta di mq. 233 – Bene non censibile comune ai sub. 9 e 10;

ritenuto che il predetto contratto contiene all'art. 19 bis la clausola risolutiva espressa, in virtù della quale il contratto deve intendersi risolto di diritto nel caso di inadempimento da parte dell'utilizzatore dell'obbligo di pagamento dei canoni mensili ivi previsti; ritenuto che la clausola risulta sottoscritta dall'utilizzatore ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, come noto, tale clausola esonera il Giudicante dalla valutazione circa la gravità dell'inadempimento in quanto già valutata dalle parti contraenti (*“La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere*

valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019);

considerato che con lettera raccomandata a/r del 06.06.2018, la ricorrente dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa;

ritenuto, altresì, che, per giurisprudenza consolidata, spetta al creditore che agisce per la risoluzione per inadempimento provarne il titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, essendo onere del debitore provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile; ritenuto che CP_1

[...] rimanendo contumace, ha mostrato disinteresse alla lite; considerato che la domanda formulata dalla parte attrice deve essere accolta avendo trovato precisi riscontri nella documentazione prodotta in giudizio (contratto di compravendita del 27.11.2009, contratto di locazione finanziaria del 30.10.2009, lettera di risoluzione);

ritenuto che incombeva alla parte convenuta l'onere di provare di avere adempiuto alla propria obbligazione di pagare tempestivamente i canoni di locazione, ed invece, a fronte della specifica allegazione e documentazione di parte attrice, CP_1

[...] rimanendo contumace, non ha opposto validi elementi in senso contrario;

considerato, infine, che alla intervenuta risoluzione del contratto compete il pagamento di una somma corrispondente al canone di locazione da ultimo previsto e pari ad € 1.627,50, sino all'avvenuta riconsegna del bene (cfr. Verbale di riconsegna allegato 1 alle note del 14.12.2021);

rilevato che in corso di causa ed in particolare l'11.03.2021 la ricorrente dava atto dell'avvenuta riconsegna dei beni oggetto del contratto da parte di CP_1

[...]

risulta dovuta, quindi, l'indennità di occupazione dell'immobile per la ritardata consegna e, quindi, per il periodo tra la data della risoluzione del contratto di leasing (giugno 2018) e la data di effettiva riconsegna del bene (11 marzo 2021);

pertanto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., applicabile analogicamente al contratto di leasing, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento del canone previsto contrattualmente e pari ad € 1.627,50 per un ammontare complessivo pari ad € 55.335,00 (cfr. Tribunale di Roma, sez. VIII ord. Repert. n. 12646/2020 del 22/09/2020). Nel caso di specie il danno deve ritenersi assolutamente dimostrato, tenuto

conto della natura del bene, della qualità della parte ricorrente e del suo oggetto sociale (società che esercita a livello imprenditoriale attività di compravendita immobiliare e di concessione di beni in leasing), tutti elementi che consentono di affermare che, ove la *Pt_1* fosse rientrata nel possesso dell'immobile subito dopo la risoluzione, lo avrebbe nuovamente messo a frutto economicamente, verosimilmente tramite concessione in locazione finanziaria ad altro soggetto; proprio per questo motivo, si ritiene che il danno possa essere quantificato nella misura dei canoni di locazione mensili pattuiti con il contratto tra le parti, atteso che tali canoni forniscono un indice molto preciso del valore di sfruttamento commerciale del bene da parte della ricorrente.

Ritenuto pertanto che la domanda di parte ricorrente deve essere accolta, sussistendone tutti i presupposti e che le spese devono seguire la soccombenza;

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- dichiara risolto per inadempimento dell'utilizzatore il contratto di locazione n. n. AL/3096410051 del 30.10.2009;

- condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di [...] *Parte_1* per essa *Parte_2* [...] della somma complessiva di € 55.335,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;

- condanna *Controparte_1* a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente *Parte_1* e per essa [...] *Parte_2* e che liquida complessivamente in € 286,00 per esborsi, € 14.103,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Si comunichi.

Roma, 02/03/2023.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo